

1500451-44.2022.8.26.0627

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... si só, a gravidade abstrata do delito de tráfico não é o bastante para a manutenção da prisão preventiva. Concretamente, a gravidade não foi extraordinária à espécie, ainda que a quantidade de droga seja expressiva.

Desse modo, defiro ao acusado o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500451-44.2022.8.26.0627 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500451-44.2022.8.26.0627

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235349/2022 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 27052561 -

DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2235349 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ADILSON DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, em 28 de agosto de 2022, por volta das 16h40min, na Rua José Cruz, n. 1082, nesta cidade e comarca de Teodoro Sampaio-SP, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado à fl. 17, transportava, com a finalidade de entregar ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 24 (vinte e quatro) tabletes de "maconha", com peso líquido aproximado de 15,750 kg (quinze quilos e setecentos e cinquenta gramas).

O Acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2022, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento,

ocasião em que foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado. Por ocasião dos memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa bateu-se pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, fez considerações a respeito da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do delito está bem delineada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 91/93, bem como pela prova oral.

A autoria, por sua vez é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

A testemunha Paulo Vitor, policial militar, disse que estavam patrulhando a avenida. Visualizaram o veículo do acusado, que tinha uma placa de Paulínea. Isso chamou a atenção do policial, que passou a acompanhar o veículo. Ao tentarem abordar o acusado, ele teria virado bruscamente. Conseguiram alcançá-lo. O acusado desceu do veículo nervoso. Ao ser indagado sobre a manobra brusca, ele disse que não fez, afirmando que era seu caminho normal. No veículo, haviam resquícios de maconha. Também exalava um cheiro forte de maconha. Ao revistarem o veículo, dentro do porta mala encontraram um fardo com a droga descrita na denúncia. Indagado, o acusado disse que não tinha conhecimento de que a droga estava no carro e que o tinha pegado emprestado de uma amiga.

A testemunha Sivaldo, policial militar, relatou versão semelhante a de seu parceiro militar. Esclareceu que não conhecia o réu antes dos fatos.

O réu José Adilson confessou que estava com a droga. Afirma que estava precisando de dinheiro e foi contratado por um amigo de sua amiga para realizar o transporte da droga. Conta que aceitou, e levaria o entorpecente até Presidente Prudente. Sabia que estava com a droga, que estava transportando e droga e que era para fins de tráfico. Afirma que não fez movimento brusco. De resto, foi como os policiais. Está arrependido também.

Pois. A prova oral colhida milita em desfavor do réu. Os policiais militares relataram, com clareza e segurança, a dinâmica do dia dos fatos. Ressalto que não há motivo para se duvidar da palavra dos agentes de segurança pública, mormente porque corroborada por outros elementos de prova, e não ficou demonstrada qualquer intenção de prejudicar o réu, vez que este e os policiais não se conheciam previamente ao dia da prisão. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.

PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do

conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).

5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).

6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.

8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) (grifei)

Pois bem. A autoria do delito restou absolutamente incontroversa. Restou provado que o réu foi preso com as drogas, que foram encontradas dentro do veículo que dirigia, após fundadas suspeitas dos policiais.

Já a Defesa, apesar de seu esforço, não logrou produzir provas que pudessem infirmar a versão acusatória. O acusado, aliás, confessou a prática do crime.

Por fim, conclui-se que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal.

O montante de drogas - 15,750 quilogramas de maconha, justifica a exasperação da pena-base, pois a culpabilidade em concreto do crime se mostra mais elevado que o normal à espécie.

Todavia, deixo de valorar a circunstância nesta fase, evitando bis in idem.

Mantenho a pena-base no mínimo legal.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) Causas de aumento e diminuição

O réu faz jus à diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, tendo em vista é primário, de bons antecedentes e não há prova que integre organização criminosa ou

se dedique à atividade criminosa. Ressalto que a quantidade de drogas, por si só, não demonstra que o acusado se dedicava à atividade criminosa.

Todavia, entendo que a minorante deve ser aplicada no mínimo legal, 1/6, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendida é expressiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE DIVERSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO; REDUÇÃO DA PENA; FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - AUTORIA - APREENSÃO DE 500G (QUINHENTOS GRAMAS) DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ABORDAGEM DE ADOLESCENTES QUE ADQUIRIRAM DROGA DA APELANTE - PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO PRESERVADA - REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA POR DESIDERATO LÓGICO - PENA-BASE - QUANTIDADE DA DROGA CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE E TERCEIRA FASE - REDUÇÃO - FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIMINUIÇÃO EM 1/6 - FRAÇÕES DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO COMPENSADAS EQUIVOCADAMENTE - DISPOSIÇÃO DO ART. 68 DO CP - REGIME INICIAL - PENA IMPOSTA - PRIMARIEDADE - NATUREZA DA DROGA - AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DA MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ESTABELECIMENTO DO SEMIABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - REQUISITO NÃO PREENCHIDO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS A FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. A apreensão de aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de maconha somada aos depoimentos dos policiais militares, os quais abordaram adolescentes que adquiriram droga da apelante, evidenciam a prática da traficância. Preservada a condenação por tráfico de drogas, impõe-se, por desiderato lógico, rejeitar a pretensão desclassificatória. A consideração da quantidade da droga na primeira e terceira fases de dosimetria caracteriza bis in idem, a justificar a redução da pena-base. "[...] as frações de aumento e diminuição devem ser aplicadas uma sobre a outra, conforme o disposto no art. 68 do CP." (Parecer nº 000466-038/2014 -Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça) A fração da minorante do tráfico privilegiado - 1/6 (um sexto) - apresenta-se razoável, ao se sopesar a apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha destinada ao fracionamento de aproximadamente 100 (cem) unidades para consumo individual. A pena imposta, a primariedade, a natureza da droga e a avaliação favorável da maioria das circunstâncias judiciais autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, 'b'). Se a pena aplicada foi superior 4 (quatro) anos de reclusão, a apelante não preenche requisito para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Observados e integrados os preceitos normativos à fundamentação, afigura-se "desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão" (TJDF, RESE nº 20120510091147). (Ap 70675/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015) (TJ-MT - APL: 00003948220148110018 70675/2015, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2015) Fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. À mingua de mais informações a respeito da condição econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser

fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, em que pese o acusado seja primário e de bons antecedentes, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que a pena aplicada foi maior de 4 anos, bem como diante da quantidade de drogas apreendidas.

Suspensão condicional da pena

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena, nos termos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Manutenção da Liberdade (art. 387, § 1º, do CPP)

O réu terá início de cumprimento de pena no regime semiaberto, o que inviabiliza a manutenção de sua prisão preventiva, vez que está preso provisoriamente em regime mais gravoso do que o da condenação. Nesta toada, a jurisprudência do STJ: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Quando a negativa do apelo em liberdade utiliza-se dos mesmos fundamentos da decisão que indeferiu anterior pedido de liberdade provisória, é possível examinar a legalidade da custódia preventiva mantida na sentença condenatória prolatada após a impetração do habeas corpus. 2. A situação flagrancial e a gravidade em abstrato do delito, dissociadas de qualquer outro elemento concreto e individualizado, não têm, por si sós, o condão de justificar a custódia cautelar. É imprescindível, portanto, que a prisão provisória seja decretada ou mantida com motivação válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Fixado o regime semi-aberto para o inicial do cumprimento da pena, a negativa do apelo em liberdade se constitui em constrangimento ilegal, porquanto não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória. Precedentes desta Quinta Turma. 4. Habeas corpus concedido para assegurar ao Paciente o benefício da liberdade provisória, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo processante, com a consequente expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso

(STJ - HC: 83297 GO 2007/0115103-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/12/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 19/12/2008)

Ademais, este réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Por si só, a gravidade abstrata do delito de tráfico não é o bastante para a manutenção da prisão preventiva. Concretamente, a gravidade não foi extraordinária à espécie, ainda que a quantidade de droga seja expressiva.

Desse modo, defiro ao acusado o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Dos Bens Apreendidos

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do Funad, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Nesse sentido ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, RT, 2006, p. 822):

"O artigo 63, caput, foge, de certo modo, à regra do art. 91 do Código Penal.

Quando algo é apreendido ou sequestrado, por ser instrumento ou produto do crime, proferida sentença condenatória, automaticamente, considera-se confiscado o bem (ou conjunto de bens). (...) Pensamos que a melhor interpretação é seguinte: a) se as coisas apreendidas forem instrumentos de utilização ilícita ou produtos do crime, estão automaticamente confiscadas, independentemente da manifestação judicial na sentença condenatória (...)." (destaquei)

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, a ser revertido ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal e o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR JOSÉ ADILSON DOS SANTOS JÚNIOR, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §3º, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada qual fixado no valor de 1/30 do salário mínimo e atualizado monetariamente desde a época do fato.

Intime-se o réu, por meio de mandado, devendo ele ser indagado sobre o interesse de recorrer desta sentença, lavrando-se termo positivo ou negativo, conforme o caso. Após o trânsito em julgado e arquivem os autos com as cautelas de estilo. Também, suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, tendo em vista que iniciará o cumprimento de pena em regime semiaberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado, devendo o réu ser colocado em liberdade caso não esteja preso em virtude de outro delito.

Expeça-se o que mais necessário.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA